Il fratello vive nella casa ereditata: cosa puoi fare

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Un fratello o un altro coerede può abitare la casa ereditata, ma non può impedire agli altri di usarla secondo il loro diritto (art. 1102 del Codice civile). Se lo fa, o se gli altri chiedono di usarla e lui rifiuta, secondo l'orientamento prevalente dei giudici può dover pagare un'**indennità di occupazione**. E in ogni momento chiunque può chiedere la **divisione**, cioè sciogliere la comproprietà (art. 713).

È una delle situazioni più dolorose dopo un lutto: spesso il fratello che vive nella casa è quello che ha accudito il genitore, e chi chiede un compenso si sente in colpa. Questa guida spiega i diritti di tutti, quando l'indennità è dovuta, come chiederla, perché l'usucapione non è automatica e come si dividono le spese.

Che cosa dice la legge sull'uso della casa comune

Dopo la morte del genitore, se nessuno ha fatto ancora la divisione, gli eredi sono **comproprietari** della casa in base alle loro quote. Ognuno ha una **quota ideale** dell'intera casa, non una stanza.

L'art. 1102 dice tre cose:

1. ogni comproprietario **può servirsi** della cosa comune;
2. a condizione di **non alterarne la destinazione** e di **non impedire agli altri** di farne uso allo stesso modo, secondo il loro diritto;
3. non può **estendere il suo diritto** a danno degli altri, salvo che compia atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (ci torniamo parlando di usucapione).

Quindi il fratello che abita la casa **non sta facendo nulla di illecito di per sé**. Il problema nasce quando l'uso diventa **esclusivo**: gli altri non hanno le chiavi, non possono entrare, non possono usarla né trarne un reddito.

Quando è dovuta l'indennità di occupazione

La legge non contiene una tabella delle indennità tra coeredi. La regola è costruita dai giudici a partire dall'art. 1102. Semplificando, secondo l'orientamento prevalente:

Situazione	Indennità dovuta?	Da quando, di solito
Il fratello abita la casa, gli altri non hanno mai chiesto nulla e potrebbero entrare	Di regola no	—
Gli altri chiedono per iscritto di usare la casa o di essere compensati, e lui rifiuta	Sì, secondo l'orientamento prevalente	Dalla richiesta
Il fratello impedisce l'accesso (cambia la serratura, non dà le chiavi)	Sì	Da quando l'uso è impedito
Il fratello affitta la casa e incassa i canoni	Gli altri hanno diritto alla loro parte dei canoni	Dall'incasso
C'è un accordo scritto di uso gratuito	No, finché vale l'accordo	—

Alcune sentenze sono più ampie o più restrittive, e molto dipende dalle **prove**: chi chiede l'indennità deve dimostrare di essere stato escluso o di aver chiesto di usare la casa. Per questo la **richiesta scritta** è il passaggio decisivo.

Su **quanto** si paga, i giudici fanno spesso riferimento al **valore locativo** della casa, cioè a quanto renderebbe un affitto di mercato, per la quota degli altri coeredi. Anche qui, però, non c'è un automatismo: può essere necessaria una perizia.

Come fare la richiesta formale

Una richiesta ben fatta serve a tre cose: chiarire le tue intenzioni, far partire l'eventuale indennità e aprire una trattativa.

1. **Scrivi con mezzo tracciabile**: raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, se il fratello ce l'ha.
2. **Indica la tua quota** e il fatto che la casa è in comunione ereditaria.
3. **Chiedi una cosa precisa**: poter usare la casa (per esempio a periodi alterni), oppure un'indennità mensile per la tua quota, oppure di avviare la divisione o la vendita.
4. **Proponi un incontro** o una mediazione.
5. **Conserva tutto**: copie, ricevute, messaggi.

Un esempio di frase: "In qualità di comproprietaria per un terzo della casa di via Verdi 12, ereditata da nostra madre, ti chiedo di poterne godere secondo il mio diritto oppure, in alternativa, di corrispondermi un'indennità per l'uso esclusivo a partire dalla presente richiesta. Ti propongo di incontrarci entro trenta giorni per trovare un accordo, anche sulla divisione."

Se la trattativa fallisce e si va in causa per la divisione o per l'indennità, prima serve la **mediazione**: per le controversie su divisioni e successioni è obbligatoria (art. 5 del D.Lgs. 28/2010) e il procedimento dura fino a sei mesi, prorogabili su accordo. Leggi la guida sulla divisione giudiziale.

Esempio pratico: Giulia, Paolo e Carla

Giulia, Paolo e Carla ereditano in parti uguali, cioè un terzo ciascuno, l'appartamento della madre a Bologna. Paolo ci viveva già con lei e ci resta. Un'agenzia stima che la casa si affitterebbe a circa 1.050 euro al mese.

I primi mesi. Per otto mesi nessuno dice nulla: Giulia e Carla hanno le chiavi e potrebbero entrare. In questa fase, secondo l'orientamento prevalente, un'indennità difficilmente è dovuta.

La richiesta. A gennaio Giulia e Carla mandano una PEC: chiedono di vendere la casa o, in attesa, un'indennità. Paolo risponde che non se ne va e che non paga nulla.

Il conto. Se un giudice riconoscesse l'indennità sul valore locativo, la quota delle due sorelle sarebbe di due terzi di 1.050 euro: **700 euro al mese**, 350 a testa, a partire dalla richiesta. Dopo un anno, il debito di Paolo sarebbe di circa 8.400 euro. La cifra effettiva dipende da perizia, prove e valutazione del giudice.

Le spese. Nello stesso anno Paolo ha pagato 1.800 euro di condominio straordinario per il rifacimento del tetto e 1.200 euro per mettere a norma l'impianto elettrico, che era pericoloso. Queste spese di conservazione sono a carico di tutti per quota (art. 1104): Giulia e Carla gli devono 1.000 euro a testa. Nella resa dei conti della divisione (art. 723) le somme si compensano.

Come finisce. Con i numeri sul tavolo, i tre trovano un accordo in mediazione: Paolo compra le quote delle sorelle, dal prezzo si detrae quanto gli spetta per le spese e si aggiunge un'indennità forfettaria. Le opzioni per farlo sono nella guida su come liquidare i fratelli.

Esempio pratico: il fratello che ha accudito il padre

Stefano ha vissuto per sei anni con il padre malato, assistendolo ogni giorno. Alla morte del padre eredita la casa, che vale 150.000 euro, insieme alla sorella Irene, che vive a Milano: metà ciascuno. Irene non vuole cacciarlo, ma ha bisogno di liquidità e propone di vendere.

Il conflitto qui non è sui soldi, è sul riconoscimento. Stefano sente di "meritare" la casa; Irene sente di avere lo stesso diritto. La legge non prevede che chi ha accudito il genitore abbia diritto a una quota maggiore: le quote sono quelle del testamento o della legge. Ma nulla vieta ai fratelli di **tenerne conto in un accordo**.

Una soluzione equilibrata potrebbe essere questa:

- Stefano compra la quota di Irene a 70.000 euro invece di 75.000, con uno sconto che riconosce il suo impegno;
- Stefano resta nella casa senza indennità per i dodici mesi necessari a ottenere il mutuo;
- se l'atto non viene firmato entro quella data, dal mese successivo Stefano paga un'indennità di 300 euro al mese, o si mette in vendita la casa.

Messo per iscritto e firmato da entrambi, un accordo così evita anni di causa. Se lo sconto è rilevante, chiedi al notaio come incide sulle imposte dell'atto.

Se sei tu il fratello che vive nella casa

Anche chi abita la casa ha interesse a chiarire. Qualche consiglio:

- **non negare l'accesso** agli altri e non cambiare la serratura senza dare loro le chiavi;
- **tieni traccia** delle spese di conservazione che paghi: ti saranno rimborsate per la parte degli altri;
- **rispondi per iscritto** alle richieste, proponendo una soluzione;
- se vuoi restare, **valuta subito** se puoi comprare le quote: un preventivo di mutuo dà concretezza alla trattativa;
- se non puoi comprare, proponi un **accordo temporaneo** con una data di uscita o di vendita.

Perché l'usucapione non è facile

Molti fratelli che vivono nella casa pensano: "Dopo vent'anni diventa mia". La realtà è più complicata.

L'**usucapione** è l'acquisto della proprietà con il possesso continuato per **vent'anni** (art. 1158). Ma il coerede che abita la casa ha già un titolo per usarla: è comproprietario. Per usucapire le quote degli altri, la legge richiede che **muti il titolo del suo possesso** (artt. 1102 e 1164): non basta abitare, pagare le bollette o fare manutenzione. Serve un comportamento che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di possedere **solo per sé**, escludendo gli altri, e di cui gli altri si possano rendere conto.

Comportamento del coerede	Basta per usucapire?
Abitare la casa per anni	Di regola no
Pagare IMU, utenze, condominio	Di regola no
Fare lavori di manutenzione	Di regola no
Escludere apertamente gli altri, negando loro ogni diritto, per vent'anni	Può bastare, va provato
Opposizione formale al diritto degli altri	Può essere un atto di interversione

Per chi non abita la casa, il consiglio pratico è semplice: **non sparire**. Una richiesta scritta, la partecipazione alle spese, una proposta di divisione dimostrano che consideri la casa anche tua.

Chi paga le spese

Spesa	Chi la paga, di regola	Norma o criterio
IMU	Ciascun comproprietario per la sua quota, con le regole IMU proprie	Vedi la guida IMU
Condominio ordinario	Tutti per quota verso il condominio; tra eredi si può accordare diversamente	Art. 1104
Lavori straordinari necessari	Tutti per quota	Art. 1104
Spese urgenti anticipate da uno per trascuratezza degli altri	Rimborso da parte degli altri	Art. 1110
Utenze, pulizie, piccola manutenzione d'uso	Chi abita la casa	Criterio dell'uso
Migliorie decise da uno solo	Di regola chi le ha volute	Artt. 1102 e 1108

Per l'IMU della casa abitata da un solo coerede, le regole sull'abitazione principale riguardano chi vi risiede: approfondisci nella guida su IMU della casa ereditata.

> **Attenzione.** Non cambiare la serratura, non portare via mobili e non staccare le utenze per "costringere" il fratello a uscire: sono gesti che possono esporti ad azioni a tutela del possesso e rendere più difficile un accordo. E chi abita la casa non deve affittarne stanze o fare lavori importanti senza il consenso degli altri. La strada efficace è la richiesta scritta, poi la mediazione, poi, se serve, la divisione.

Le soluzioni concrete

1. **Accordo d'uso scritto.** Il fratello resta, paga un'indennità concordata o si accolla alcune spese, per un periodo definito. Va scritto e firmato da tutti.
2. **Il fratello compra le quote.** È spesso la soluzione più pulita, se ha i mezzi o può ottenere un mutuo.
3. **Vendita della casa intera.** Si divide il ricavato. Il fratello ha tempo per trovare un'altra sistemazione.
4. **Patto di non dividere.** I comproprietari possono accordarsi per restare in comunione fino a dieci anni (art. 1111): utile se il fratello ha bisogno di tempo, ma va bilanciato con un'indennità.
5. **Divisione giudiziale.** Se non c'è altro modo. Il giudice può anche concedere una dilazione, non oltre cinque anni, se lo scioglimento immediato danneggia gli altri (art. 1111).

Gli errori frequenti

Aspettare anni senza scrivere nulla. Senza una richiesta, per il passato l'indennità è incerta.

Chiedere "l'affitto" a voce. A voce non resta traccia: scrivi.

Confondere indennità e affitto. Il fratello comproprietario non è un inquilino: l'indennità compensa la quota degli altri, non l'intera casa.

Ignorare le spese pagate da chi abita. Nella resa dei conti contano anche quelle: arriva alla trattativa con i conti di entrambi.

Credere che l'usucapione sia automatica. Per un coerede servono atti di esclusione inequivocabili, provati, per vent'anni.

Checklist

- [ ] Verifica le quote di ciascuno (testamento o successione legittima).
- [ ] Chiedi una stima del valore e del possibile affitto della casa.
- [ ] Raccogli le spese pagate da ciascuno, con ricevute.
- [ ] Invia una richiesta scritta tracciabile.
- [ ] Proponi un incontro e, se non basta, la mediazione.
- [ ] Valuta con un avvocato indennità, prove e prescrizione.

Domande frequenti

Posso cambiare la serratura della casa ereditata se mio fratello non mi fa entrare?

Mio fratello vive gratis nella casa da anni: posso chiedere gli arretrati?

Chi paga IMU, condominio e manutenzione se la casa la usa un solo fratello?

Mio fratello può affittare la casa ereditata senza il mio consenso?

Fonti

- Codice civile, art. 1102: uso della cosa comune (Normattiva)
- Codice civile, art. 1103: disposizione della quota (Normattiva)
- Codice civile, art. 1108: atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 1104: obblighi dei partecipanti (Normattiva)
- Codice civile, art. 1105: amministrazione della cosa comune (Normattiva)
- Codice civile, art. 1110: rimborso di spese (Normattiva)
- Codice civile, art. 1111: scioglimento della comunione (Normattiva)
- Codice civile, art. 1158: usucapione dei beni immobili (Normattiva)
- Codice civile, art. 1164: interversione del possesso (Normattiva)
- Codice civile, art. 713: facoltà di domandare la divisione (Normattiva)

- Codice civile, art. 723: resa dei conti nella divisione (Normattiva)
- D.Lgs. 28/2010, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva)

Fa parte della guida Un erede non vuole vendere la casa, cosa fare.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.